

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 무담보채권 기한이익 상실 처리 불철저
2. 소관부점 : 대구경북지역본부, 가계지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제7호에 따라 공사 회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있으며, 가계지원총괄처는 「업무분장세칙」 제13조에 따라 공사 무담보채권의 정리기획·총괄 및 신용정보회사의 선정·사무위탁 등 가계지원업무 전반의 조정·총괄 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 채무조정규정」(이하 “규정”이라 한다) 제12조 제1항 제1호에 따르면 분할상환 중인 채무관계자의 상환금 납입이 3개월 이상 지연된 때에는 분할상환에 따르는 기한의 이익을 상실시키고 채권회수를 위한 조치를 취하여야 한다고 되어 있다.

그리고 기초수급자의 신용회복을 지원하기 위해 「기초수급자의 신용회복지원 및 대출채권 양도·양수를 위한 채권금융기관 협약」(이하 “협약”이라 한다)에 따라 20XX년 채권금융기관으로부터 인수한

채권(이하 “기초수급-XXXX채권”이라 한다)의 경우 협약 제8조에 따르면 채무자가 기초수급자의 자격을 유지하는 동안에는 채무의 상환을 유예 하되 기초수급자의 자격을 상실한 경우에는 채무조정을 할 수 있도록 정하고 있으며, 「기초수급자채권 관리에 관한 시달」(이하 “시달”이라 한다) 제7호에 따르면 기초수급자 자격 유지자는 채무상환 유예 대상임에도 불구하고 채무자 또는 채무관계자가 일시 또는 분할상환을 요청할 때에는 기초수급자 자격 유지 여부와 관계없이 채무조정을 할 수 있다고 되어 있다.

또한, 시달 제8호 가목에 따르면 채무조정 신청자의 채무부담액 및 분할상환, 강제집행 등에 대한 사항은 규정 및 「무담보채권 채무조정 세칙」(이하 “세칙”이라 한다)에 따른다고 되어 있다.

따라서, 무담보채권(기초수급-XXXX 채권 포함) 채무조정 약정자가 분할상환금의 납입을 3개월 이상 지연한 때에는 기한의 이익을 상실¹⁾시키고 그 사실을 최고하여야 하며, 채무관계자가 기초수급자 자격을 상실한 경우에는 잔여 채무액 회수를 위한 조치를 취하거나 채무관계자의 현황에 맞게 채무조정을 재약정 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 대구경북지역본부 소관 무담보채권 중 채무조정 약정자의 분할상환금의 납입이 3개월 이상 지연된 채권²⁾에 대한 기한이익 상실 처리 현황을 점검한 결과

1) 채무조정 중이라도 규정 제10조의2 제1항에 해당(차상위계층, 기초수급자 등)하는 경우 채무상환 유예를 신청할 수는 있으나, 이 경우에도 세칙 제7조의2에 따라 별지 제6호 또는 제6호의2 서식을 공사에 제출하여야 하므로 별도의 채무상환 유예 신청이 없으면 기한이익 상실 대상임

2) 「코로나19 피해 채무자 지원을 위한 3차 특별대책 시행」(가계지원총괄처-XXXX, 2020. 9. 24.)에 따른 '2020. 3. 1.~9. 30. 기간의 채무상환 유예 및 연체이자 면제 지원' 등을 고려하여 기한이익 상실사유 발생일이 2020. 2. 29. 이전인 건을 검토 대상으로 함

기초수급 XXXX-XXXX 채권의 경우 채무자 ㉠㉡㉢가 2015. 12. 11. 채무조정 약정(2016. 1. 31. 기초수급자 자격 상실)을 체결한 후 2016. 1. 21.부터 연체가 시작되었으므로 그로부터 3개월 뒤인 2016. 4. 21.에 기한이익 상실 처리를 했어야 함에도 감사일 현재까지 약 58개월 동안 기한이익 상실 처리를 하지 않아 약정상태가 ‘상환중’으로 되어 있는 등

[별지 1] “공사 무담보채권 기한이익 상실 미조치 명세”와 같이 채무조정 약정자가 분할상환금 납입을 3개월 이상 지연하였음에도 기한이익 상실 처리를 하지 않은 사례가 234건³⁾ 확인되었다.

한편, 위 [별지 1]에 따른 기한이익 상실 미처리 234건 중 기초수급-XXXX 채권이 181건(77.4%)을 차지하고 있고 2020. 7월에 실시한 대전 중남지역본부 종합감사 결과에서도 기한이익 상실 미처리 명세 58건 모두가 기초수급-XXXX 채권이었던 점을 감안하여 감사일 현재 전 지역본부에서 관리 중인 기초수급-2005채권 중 채무조정 약정 이후 3개월 이상 연체 중인 채권을 추가적으로 점검한 결과, 전체 지역본부에서 총 1,040건의 기초수급-XXXX 채권과 관련된 채무조정 약정의 기한이익 상실 조치를 적절하게 하지 않고 있는 것으로 확인되었는데

기초수급-XXXX 채권에 대해 ‘기초수급자 자격유지 기간 중 상환 유예’(요강 제10조 제1항), ‘시효연장 소송 미제기 원칙⁴⁾’(시달 제13호-가목) 등에 있어서는 일반 무담보채권과 차별화된 관리 기준을 운영하고 있으나,

3) 234건 중 기초수급-XXXX 채권이 181건, 현대캐피탈 채권이 24건이며, 그 외 금융기관 16곳에서는 각 1~5건

4) 단, 기초수급자 자격 상실자가 회수가가능성 있는 발견재산을 보유한 경우 예외적으로 소송 제기 가능

그 밖에 기한이익 상실조치 및 기초수급자 자격 상실 이후의 채권회수 등의 관리방법은 일반 무담보채권과 다르게 운영할 근거와 실익이 없는 데도 여러 지역본부에서 제대로 관리하고 있지 않으므로

공사 무담보채권의 정리기획·총괄 및 가계지원업무 전반의 조정·총괄 업무를 수행하는 가계지원총괄처에서 기초수급-XXXX 채권에 대한 전 지역본부의 관리 현황을 일괄 점검한 후 기한이익 상실⁵⁾ 조치에 대하여는 각 지역본부에 조치를 하도록 하고, 이후 기초수급자 자격 상실자의 채권에 대하여는 신용정보회사에 사무위탁을 하는 등 내규에 맞는 채권관리가 이루어지도록 할 필요가 있다.

【소관부점 의견】 대구경북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 기초수급-XXXX 채권을 포함한 무담보채권의 기한이익 상실 처리 등 채권 관리를 내규에 맞게 수행하겠다고 하였다.

가계지원총괄처장은 각 지역본부에서 관리 중인 기초수급-XXXX 채권 관련 약정 상태 및 기한이익 상실 여부 등을 일괄 점검하여 내규에 맞게 조치하도록 하겠다고 하였다.

5) 2016. 6. 8. 규정 개정 시 기초생활수급자 중 총 채무원금 1천만 원 이하인 생계급여수급자에 대한 감면율이 70%에서 90%로 확대한 바 있으므로, 이에 해당하는 채무자는 기한이익 상실 처리 후 재약정을 체결하게 되면 잔여 채무액에 대하여는 정부정책에 따라 확대된 감면 기준의 적용을 받을 수 있음

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 채무조정 약정 후 분할상환금 납입이 3개월 이상 지연된 234건에 대해 기한이익을 상실시키고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

가계지원총괄처장은 전 지역본부에서 관리 중인 기초수급-XXXX 채권 관련 채무조정 기한이익 상실 미처리 현황 등을 일괄 점검하여 내규에 맞게 기한이익을 상실 처리하도록 하는 한편, 기초수급자 자격 상실 채무자의 채권에 대한 사무위탁 등 합리적인 관리방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)